

第 63 問

甲は、A 高校を卒業した者であるが、A 高校の校則が厳しかったことから充実した高校生活を送れなかったと考え、その仕返しをしようと考えた。そこで、甲は、ある日の深夜、何か嫌がらせができないかと考えながら、A 高校の敷地内へ立ち入った。

A 高校には、校舎のほかに体育館と教師が寝泊まりするための宿舎があり、宿舎を中央にして、それぞれ 10 メートルほどの木造の渡り廊下でつながっていたところ、宿舎で甲の担当教諭を務めており、日頃から甲を叱りつけていた B が宿直を務めているのを発見した。そこで、甲は、体育館に火をつけて、B を困らせてやろうと考え、体育館の裏手にある倉庫内に火のついた新聞紙を投げ入れて、その場から逃走した。新聞紙は、倉庫内に保管されていたマットの下に落ちたため、火はマットに燃え移り、マットが全焼したものの、倉庫の床には難燃性の防火シートが全面に貼られていたため、その一部が溶解して有毒ガスが発生しただけで、マットから倉庫に燃え移ることはなかった。

甲の罪責を論ぜよ。なお、倉庫と体育館は 1 つの建造物と考えてよく、また甲が倉庫内に火のついた新聞紙を投げ入れた時、体育館は無人であったものとする。

第1 建造物侵入罪（130前段）の成否

甲がA高校の敷地内へ立ち入った行為については、建造物侵入罪（130前段）が成立する（建造物に囲繞地を含むことについて、最大判昭25.9.27、最判昭51.3.4）。

第2 現住建造物等放火罪（108）の成否

- 1 まず、体育館の裏手にある倉庫内に火のついた新聞紙を投げ入れているため、客体が宿舍と一体として現住建造物といえるかが問題となる。いわゆる建造物の一体性の問題である（**論点** 放火罪における建造物の一体性  予H28）。

 265 頁  135 頁

最決平元.7.14【百選Ⅱ83】は、平安神宮社殿の一部である祭具庫をガスライターで点火したが、人が就寝していた社務所及び守衛詰所は延焼を免れた事案において、「右社殿は、その一部に放火されることにより全体に危険が及ぶと考えられる一体の構造であり、また、全体が一体として日夜人の起居に利用されていたものと認められる。そうすると、右社殿は、物理的に見ても、機能的に見ても、その全体が一個の現住建造物であったと認めるのが相当である」として、物理的一体性・機能的一体性を根拠に、現住建造物等放火罪（108）の成立を肯定している。

本問では、機能的一体性の有無は不明であるが、物理的一体性は肯定できるから、一体性を認めることができる。

なお、判例は、物理的一体性か機能的一体性のいずれかが認められれば、一体性を肯定する立場であると解されている。これに対して、学説は、機能的一体性については、むしろ処罰範囲を限定する要素として用いるべきであるとする立場が有力である。

- 2 次に、既遂に達しているか（「焼損」といえるか）が問題となる（**論点** 「焼損」（108等）の意義  予H28,旧H22-1）。

 266 頁  135 頁

まず、マットは体育館の一部を構成しないことから、これが全焼したことをもって「焼損」とはいえない。

また、倉庫の床には難燃性の防火シートが全面に貼られていたため、その一部が溶解して有毒ガスが発生しただけで、マットから倉庫に燃え移ることはなかった以上、判例の独立燃焼説（最判昭23.11.2、最判昭25.5.25【百選Ⅱ81】等）からは、既遂と認定することは困難である。

答案構成

第 1 建造物侵入罪の成否

甲が A 高校の敷地内へ立ち入った行為について、建造物侵入罪（130 前段）が成立しないか

↓

「建造物」には、囲繞地も含まれる

「人の看守する」とは、人によって事実上管理支配されている状態をいう

「侵入」とは管理権者の意思に反する立入りをいう

↓

あてはめ

↓

甲には、建造物侵入罪が成立する

第 2 現住建造物等放火罪の成否

体育館の裏手にある倉庫内に火のついた新聞紙を投げ入れた行為について、現住建造物等放火罪（108）が成立しないか

↓

1 建造物の一体性

↓

物理的一体性又は機能的一体性のいずれかが認められれば、建造物の一体性が肯定される。物理的一体性は、構造的一体性を前提とし、延焼可能性を加味して実質的危険性があるかという点から、判断すべき

↓

あてはめ

↓

現住性肯定

↓

2 「建造物……を焼損した」として、現住建造物等放火罪が既遂に達しているといえるか

↓

独立燃焼説

↓

あてはめ

↓

未遂に止まる

第 3 罪数

甲には建造物侵入罪及び現住建造物等放火罪の未遂が成立し、これらは牽連犯（54 I 後段）となる

第1 建造物侵入罪の成否

甲が、A高校に何か嫌がらせができないかと考えながら、同校の敷地内へ立ち入った行為について、「正当な理由がないのに、……人の看守する……建造物……に侵入し」たものとして、建造物侵入罪（130条前段）が成立するのではないか。

「建造物」には囲繞地も含まれ、「人の看守する」とは、人によって事実上管理支配されている状態をいう。また、「侵入」とは管理権者の意思に反する立入りをいう。

本問において、A高校の敷地は、「建造物」の囲繞地に当たり、また高校等の学校は深夜出入口等が閉鎖されているのが通常であり、また現にBが宿直しているのであるから、「人の看守する」「建造物」に当たる。また、甲の立入りは、A高校の管理者の意思に反する立入りであるから、「侵入」に当たる。

したがって、甲には、建造物侵入罪が成立する。

第2 現住建造物等放火罪の成否

甲が、体育館の裏手にある倉庫内に火のついた新聞紙を投げ入れた行為について、「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物……を焼損した」として、現住建造物等放火罪（108条）が成立しないか。

1(1) ここで、甲が火のついた新聞紙を投げ入れたのは無人の体育館の倉庫であり、「現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物」には当たらないとも考えられる。一方で、宿舎にはBがおり、「現に人がい

る」ため、体育館と宿舎の間に建造物としての一体性を認めて、現住性を肯定できるのではないか。

(2) 現住建造物放火罪の法定刑が極めて重いのは、現住建造物に放火された場合には、人の生命・身体に危険が発生する可能性が高い点を考慮したものである。そうだとすれば、建造物の一体性の判断は人の生命・身体に危険が発生する可能性が高いか否かによって決すべきである。

そこで、物理的一体性又は機能的一体性のいずれかが認められれば、建造物の一体性を肯定するべきである。なお、物理的一体性は、構造的一体性を前提とし、延焼可能性を加味して実質的危険性があるかという点から、判断すべきである。

(3) A高校では、宿舎と体育館は10メートルの廊下でつながっており、体育館と倉庫、そして宿舎がそれぞれ非常に近接しているといえ、構造的に一体性がある。さらに、廊下は木造であり、倉庫に火がつけば、それが体育館、さらに廊下を伝って宿舎に燃え広がるおそれも否定できず、延焼可能性が高い。

そうすると、本件において宿舎と体育館の間では物理的一体性を肯定でき、建造物の一体性が認められるので、現住性を肯定できる。

2(1) 次に、甲は、マットを全焼させた一方で、倉庫の床の一部は溶解させたにとどまる。このような状況において、「建造物……を焼損した」として、現住建造物等放火罪が既遂に達しているといえるか。「焼損」の意義が問題となる。

(2) 未遂のない失火罪では、既遂時期を早い時期に認めるべきであるところ、これと他の放火罪の既遂時期は統一的に把握すべきである。また、公共の危険は目的物が独立して燃焼を開始した時点で発生する。

したがって、「焼損」とは火が媒介物を離れ、目的物が独立に燃焼を継続する状態に達したことを指すと解する。

(3) 確かに、本件においては、甲が火をつけた新聞紙は、倉庫内に保管されていたマットの下に落ちたため、火はマットに燃え移り、マットが全焼しており、独立して燃焼する状態に至っているとも考えられる。

しかし、マットは建造物の一部ではなく、これが全焼したことをもって「焼損した」とはいえない。

そして、倉庫の床には難燃性の防火シートが全面に貼られていたため、その一部が溶解して有毒ガスが発生しただけで、マットから倉庫に燃え移ることはなかったのであり、体育館自体は独立して燃焼を開始するには至っていないといえる。

したがって、「焼損した」とはいえず、本件では現住建造物等放火罪の未遂(112条)が成立するにとどまる。

第3 罪数

以上より、甲には建造物侵入罪及び現住建造物等放火罪の未遂が成立し、これらは牽連犯(54条1項後段)となる。

以上